



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 46A NOM

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 97

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 286-289

EXPEDIENTE SAC: **13008944 - VAQUEL, JORGE RUBÉN C/ KHALIQ ANWAR SRL - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO /**

RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 97 DEL 30/04/2025

AUTO NUMERO: 97. CORDOBA, 30/04/2025.---

Y VISTOS: Estos autos caratulados "**VAQUEL, JORGE RUBÉN C/ KHALIQ ANWAR SRL - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL**", **Expediente N° 13008944**, traídos a despacho a los fines de resolver y de los que resulta que:---

1.- Con fecha 27/06/2024 el **Sr. Jorge Rubén Vaquel**, acompañado de su letrada patrocinante Dra. Carolina Eliane Ahumada, inicia demanda de resolución de contrato por incumplimiento, con más daños y perjuicios en contra de la empresa **Khaliq Anwar SRL (CUIT 30-71445349-8)**, persiguiendo el cobro de la suma de pesos ciento doce millones ochocientos vientos mil (\$112.823.000) o lo que más o en menos se determine en la etapa procesal oportuna, con expresa imposición de costas e intereses hasta el día del efectivo pago a cargo de la demandada.---

Lo reclamado tiene como fundamento el incumplimiento del contrato de adhesión al Plan "Mi Primera Casa" por parte de la firma demandada. Por lo que se persigue el resarcimiento del daño material conjuntamente con más el daño moral y punitivo.---

2.- Por su parte, impreso el trámite declarativo oral (14/08/2024), con fecha 11/09/2024 comparecen las Cras. Laura Raquel Cerubini y María Graciela Manzanares integrantes de la

Sindicatura “A” designada en los autos caratulados **“CONOC S.R.L. - KHALIQ ANWAR S.R.L. - CONCURSO DE AGRUPAMIENTO. Expte. N° 12904178”**, lo que acreditan con la Sentencia N° 45 de fecha 26/06/2024 y contestan la demanda interponiendo formal *excepción de incompetencia*.---

Así, denuncian que la empresa demandada se encuentra concursada y que con fecha 13/05/2024, es decir, siete (07) días después de que se produjo la apertura del proceso concursal KHALIQ ANWAR S.R.L. (esto es: el 06/05/2024), el Sr. Vaquel inició la presente demanda en contra de la misma.---

Consideran que encontrándose concursada la demandada, no se pueden iniciar nuevas acciones en forma individual en contra de la misma por causa o título anterior a su presentación, salvo en el caso de las excepciones expresamente establecidas por el art. 21 de la L.C.Q., esto es: la expropiación, las relaciones de familia, ejecuciones de garantías reales; procesos de conocimiento en trámite y juicios laborales.---

Por lo que concluyen que, al no encuadrar la presente en ninguna de ellas, el Sr. Vaquel debe insinuarse en el pasivo por la vía procesal correspondiente.---

3.- Corrido traslado de la excepción (05/02/2025), la parte actora lo evacúa con fecha 26/02/2025, solicitado su rechazo. Refieren que contrario a la aducido por la sindicatura, la sentencia que declara la apertura del proceso concursal es dictada con fecha 26/06/2024 y la publicación del edicto pertinente se realizó con fecha 05/07/2024, siendo esta última la fecha válida a los fines de definir la competencia o incompetencia de este Tribunal.---

Transcribe el art. 21 de la LCQ en su parte pertinente (inciso 2) y reitera que la excepción intentada debe ser rechazada dado que –dice- la competencia de este Tribunal se encuentra asegurada, no solo porque se inició previo a la declaración de apertura del concurso de la accionada, sino porque, además, el presente se trata de un proceso de conocimiento cuyo trámite no se suspende atento lo dispuesto por el inc. 2 del art 21 LCQ.---

4.- Por su parte, con fecha 21/03/2025 comparece la Dra. M. Constanza Garzino, Fiscal Civil,

Comercial y Laboral de 2º Nominación y luego de realizar una reseña de la causa, dictamina que la excepción de incompetencia resulta improcedente.---

5.- De esta manera, firme y consentido el decreto de autos (31/03/2025), queda la causa en estado de resolver.---

Y CONSIDERANDO:---

I) La cuestión a decidir. Conforme lo antes reseñado, en esta etapa del trámite se impone resolver si el suscripto resulta materialmente competente a los fines de la tramitación del reclamo de la actora o si, por el contrario, corresponde que el juicio se sustancie ante los juzgados de concursos y quiebras.---

II) Análisis de la cuestión planteada. Rechazo de la excepción de incompetencia.

Entrando al análisis del tema a decidir, anticipo opinión de que la defensa articulada debe ser rechazada, manteniéndose la competencia del suscripto, conforme las razones que paso a exponer.---

La competencia ha sido definida como *“la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso”* (PALACIO, Lino Enrique; "Manual de Derecho Procesal Civil"; Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires año 2016, pág. 251).---

Por ello, se ha dicho que *“la excepción de incompetencia – también llamada declinatoria – es una defensa procesal tendiente a asegurar que la demanda se inicie ante el órgano jurisdiccional idóneo, no cuestionándose la exigibilidad del reclamo de fondo. En términos amplios, es procedente cuando la cuestión se plantea ante un tribunal distinto al que le correspondería entender, conforme las normas que regulan la competencia...”* (DÍAZ VILLASUSO, Mariano; "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba"; Edit. Advocatus; Córdoba año 2013; Tomo I, pág. 630).---

Así, la competencia concursal está a cargo de jueces comerciales que entienden en la materia. Aquélla es excluyente, pues ante el juez concursal se sustanciarán, como principio, las

cuestiones patrimoniales contra el concursado (*vis attractiva*), como así también aquellas acciones contra terceros promovidas por el oficio concursal, haciéndose así desplazamientos de los jueces ordinarios.---

La “*vis attractiva*” que se manifiesta en el fuero de atracción se sostiene en razones jurídicas y prácticas: Que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y en la conveniencia que sea un solo juez quien intervenga en su liquidación. Ello es así por cuanto, rige en los procesos concursales el principio de universalidad, receptado en el art. 1 de la Ley de Concursos: “(...) *El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados*”.---

En consecuencia, los procesos universales producen el desplazamiento de todas las pretensiones de contenido económico deducidas contra el concurso hacia el juez del concurso.---

En resumen, el fuero de atracción es una forma de desplazar la competencia de los jueces naturales a favor de los juicios universales.---

El art. 21 de la Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.), regula los efectos del concurso preventivo respecto de los juicios seguidos contra el concursado, a cuyo fin establece algunas reglas de índole general y, también, excepciones a dichas reglas.----

Ahora bien, la entidad relevante que tienen las excepciones reduce el campo de aplicación de las reglas generales, casi con exclusividad, a los juicios de ejecución patrimonial sin garantías reales contra el concursado, ya que todos los procesos de conocimiento se excluyen de las reglas de índole general.---

Aquellas reglas son: 1) Suspensión del trámite de los juicios contra el concursado, en la medida en que la pretensión tenga contenido patrimonial y se sustente en causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. 2) Fuero de atracción del juez del concurso, que obliga a radicar, ante el respectivo juzgado concursal, a todos los juicios suspendidos. 3) Prohibición de deducir nuevas acciones, contra el concursado, en la medida en que la

pretensión tenga, contenido patrimonial y se sustente en causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo.---

Tales reglas comienzan a regir sus efectos sobre los juicios contra el **concurtido desde la publicación de edictos de la sentencia de apertura del concurso**.---

Dichos principios generales han sido relativizados por la reforma introducida por la Ley 26.086, en tanto autoriza la continuación de juicios de conocimiento contra el concurtido y aun la iniciación de procesos laborales, los cuales proseguirán en trámite, pudiéndose incluso iniciarse nuevos, de modo tal que ningún efecto produce la demanda de concurso preventivo sobre los juicios contra el concurtido.---

En efecto, el texto legal ha exceptuado expresamente de los efectos antes mencionados, algunos tipos de acciones, determinando que proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se tratase de acciones nuevas.---

Por otra parte, el mismo artículo establece excepciones a tales efectos: *“1. Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes; 3. Los procesos en los que el concurtido sea parte de un litis consorcio pasivo necesario. 4. Los procesos de extinción de dominio.- En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concurtido resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley...”* (el resaltado me pertenece).---

En el sub lite, la actora inicialmente peticiona (con fecha 13/05/2024) una medida cautelar y a continuación, con fecha 27/06/2024, inicia la respectiva demanda ordinaria de

incumplimiento de contrato (que fuera celebrado con fecha 30/08/2018) a fin de que se condene a la firma Khaliq Anwar SRL a resarcir el daño material, moral y punitivo.---
Así, analizadas las constancias de la causa surge que efectivamente la apertura del concurso de Khaliq Anwar SRL tramitado en los autos: “CONOC S.R.L. - KHALIQ ANWAR S.R.L. - CONCURSO DE AGRUPAMIENTO - EXPEDIENTE SAC: 12904178” por ante Juzgado de Primera Instancia 13° Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba – Concursos y Sociedades N° 1, tuvo lugar a partir del dictado de la Sentencia N° 45 de fecha 26/06/2024, cuyo anoticiamiento vía e-cédula a las partes de dicho proceso se produjo a las 0 hs. del día 02/07/2024, publicándose los edictos de ley en relación a la misma, por cinco días hasta el 12/07/2024, a fin de dar publicidad a terceros, conforme constancias del Boletín Oficial de la Provincia.---

Así las cosas, debe tomarse la fecha en que dicha sentencia adquirió firmeza, a partir de la comunicación y conocimiento por las propias partes, y por los terceros, pues las resoluciones judiciales no obligan hasta tanto no sean notificadas en debida forma (art.142 del C.P.C.C.), y no desde la solicitud de inicio de apertura de concurso preventivo como erróneamente pretende la excepcionante.---

De allí que siendo que los efectos en las reglas generales antes expuestos rigen desde la *publicación de edictos* de la sentencia de apertura de del concurso, luce con total nitidez que el juicio que aquí se promueve resulta excluido de la esfera de conocimiento del juez del concurso, por cuanto es un supuesto que queda excluido de las reglas explicitadas en el apartado anterior en función de que el inicio de este proceso es previo al conocimiento y publicidad de la decisión judicial que abrió el concurso preventivo y su firmeza, por lo que no opera la vis attrativa que motiva la competencia concursal.---

Razón por la cual, corresponde rechazar la excepción de incompetencia deducida lo que así decido.---

III) Imposición de costas. Atento el resultado arribado, las costas se imponen a la parte

incidentista que resulta vencida, en virtud de la vigencia del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 130 del C.P.C.C., y al no encontrar elementos que me permitan apartarme del mismo.---

IV) Regulación de honorarios. No existiendo aún sentencia dictada en la causa, me veo impedido de practicar regulación definitiva de honorarios profesionales, al no contar con base económica para ello.---

Sin embargo, lo anterior no me impide fijar provisoriamente los estipendios de la asistente técnica de la parte actora. Al respecto y atento la carencia de base, se fijan los honorarios profesionales de la **Dra. Carolina Eliane Ahumada**, por las tareas cumplidas en el incidente que se resuelve, en la suma equivalente a cuatro (4) jus, por ser ésta el mínimo regulatorio previsto para cualquier acto procesal (art. 36, último párrafo de la ley 9459).-

No corresponde regular honorarios, en esta oportunidad, a la representación técnica letrada de la parte incidentista, de conformidad a lo dispuesto por el art. 26 del C.A., interpretado en sentido contrario.---

Los honorarios que se regulan devengarán intereses que lo harán a razón de la Tasa Pasiva Promedio Nominal Mensual que publica el BCRA, con más un dos coma cinco por ciento (2,5%) nominal mensual, desde la fecha de esta resolución, en función de los argumentos justificantes dados en autos " **C.C.C. LA CAPITAL DEL PLATA LTDA. C/ BONDA, LORENA CLAUDIA - PRESENTACION MULTIPLE – ABREVIADOS – EXPTE. 4715032**", a los que me remito en aras de abreviar.---

e hace saber que dicha tasa podrá ser modificada a pedido de los interesados u oficiosamente, en caso de variar las condiciones económicas que la sustentan.---

Tratándose de una regulación provisoria, el importe resultante debidamente actualizado deberá ser descontado del monto de la regulación definitiva que pudiere practicarse.---

Asimismo, deberá adicionarse a los estipendios fijados el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (en adelante, I.V.A.) conforme la condición tributaria que revista

la profesional beneficiaria a la fecha de pago.---

Por todo ello y normas legales citadas;---

RESUELVO:---

1º) Rechazar la excepción de incompetencia articulada por la parte incidentista, con costas a su cargo.---

2º) Regular, de manera provisoria, los honorarios profesionales del **Dra. Carolina Eliane Ahumada** por las tareas cumplidas en el incidente, en la suma de **pesos ciento veintinueve mil trescientos noventa y tres con sesenta centavos** (\$129.393,60), los que devengarán los intereses establecidos en el Considerando IV y a los que deberá adicionarse el porcentaje correspondiente al I.V.A., de corresponder conforme condición ante dicho tributo que revista la beneficiaria.---

3º) No regular honorarios, en esta oportunidad, a la representación técnica letrada de la parte incidentista (art. 26 de la ley 9459, a contrario sensu).---

Protocolícese, hágase saber y dese copia.---

Texto Firmado digitalmente por:

SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.04.30